

0062557-09.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4704/2019 -

92º Distrito Policial - Pq. Sto Antônio, 991/2019 - 92º Distrito Policial - Pq. Sto Antônio

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO TAVARES BATISTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0062557-09.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0062557-09.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4704/2019 -

92º Distrito Policial - Pq. Sto Antônio, 991/2019 - 92º Distrito Policial - Pq. Sto Antônio

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO TAVARES BATISTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

BRUNO TAVARES BATISTA e FABIANO MOURA SANTOS, qualificado nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 12h35, na Rua Manoel Alvares, Jardim Angela, nesta cidade e comarca de São Paulo, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios, guardavam e traziam consigo, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, 13 (treze) microtubos de cocaína, com massa líquida de 8,1g (oito gramas e um decigrama); 18 (dezoito) invólucros de tetrahydrocannabinol (THC), substância vulgarmente conhecida por "maconha", com massa líquida de 54,7g (cinquenta e quatro gramas e sete decigramas) e 55ml (cinquenta e cinco), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 13 e laudo de constatação provisória da presença dos princípios ativos a fls. 14/16, substâncias entorpecentes de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus, apresentaram defesa prévia (fls. 130/131).

A denúncia foi recebida em 23 de janeiro de 2020 (fls. 137).

Em audiência, foram inquiridas duas testemunhas, e, ao final, o réu BRUNO foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela improcedência da pretensão penal, no que foi acompanhado pela Defesa

É relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente, impondo-se a extinção da punibilidade do corréu FABIANO em virtude de seu óbito (fls. 187).

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo laudo de constatação (fls. 15/17) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 181), que atestou a natureza entorpecente das substâncias que foram apreendidas.

Contudo, a partir da prova oral produzida não se extrai elementos suficientes para elucidação da autoria delitiva.

Pedro Henrique Xavier Moreira, policial civil, lembrou-se de pouca coisa. Disse que entrou no local, uma rua sem saída e havia dois elementos com uma bolsa. Não se lembra quem estava com a bolsa. Na realidade um estava com uma bolsa a tiracolo e outro com uma sacola na mão. Não se lembra quem era quem. Acha que eles não tinham dinheiro. Não viu nenhum ato de venda. Não se recorda do que eles disseram no momento da abordagem.

Edvaldo Bispo dos Santos Filho relatou que o local é ponto conhecido de tráfico de drogas. Foi até lá para averiguar. Pedro se adiantou e foi em direção ao final das vielas. Pedro abordou um e ele abordou outro. Recorda que havia duas sacolas com drogas. Não havia dinheiro com eles. Eles disseram que tinham ido ao local apenas para comprar drogas. Não presenciou ato de venda de drogas. Com os acusados tinha mais de um tipo de droga, maconha e cocaína. Não se lembra do nome de quem abordou.

Como alegado pelo Ministério Público, "os policiais não souberam apontar com quem estava o entorpecente e disseram eu não viam atividade de compra e venda, restando duvidosa a autoria" (fls. 186).

Com efeito, a partir dos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do

contraditório, não é possível se afirmar que o corréu BRUNO estivesse a efetivamente praticar tráfico de drogas, impondo-se a respectiva absolvição por falta de provas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER BRUNO TAVARES BATISTA, qualificado nos autos, por insuficiência probatório, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FABIANO MOURA SANTOS, em razão de sua morte (fls. 187).

Autorizo a incineração da substância entorpecente.

Proceda-se com as devidas anotações e comunicações.

P.I.C.

São Paulo, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA